



PUTUSAN
Nomor 1692 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. ARDIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 74 RT 016 RW 004, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Sehatno Samiaden dan kawan-kawan, beralamat di Komplek Griya Ulin Permai Blok CC Nomor 27, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

- 1. PT BANK OCBC NISP Tbk**, berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, diwakili Direktur, Joseph Chan Fook Onn dan Hartati, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. P. Chandra Wijaya dan kawan-kawan, para karyawan OCBC NISP Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;
- 2. NOOR HASANAH, S.H.**, Notaris & PPAT, beralamat di Jalan A. Yani KM. 33, 7 Ruko Nomor 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Fadlia Umar, S.H. dan kawan, Para Advokat pada JR Associate (Law Firm),

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan A. Yani Km. 33,7 Ruko Nomor 6,
Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September
2023;

- 3. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ DIREKTUR
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ
KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, CQ
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN,** beralamat di
Jalan Pramuka Nomor 7, Kelurahan Pemurus Luar,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili Kepala Kanwil
DJKN Ferdinan Lengkong, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Kepala KPKNL Banjarmasin, Agus Hari Widodo,
S.H., M.Hum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA, CQ KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, CQ
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU,** beralamat
di Jalan STM Nomor 2, Kota Banjarbaru, diwakili Kepala
Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Muhammad Irfan, S.H.,
M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antung Rini
Setiawati, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menghentikan segala daya dan upaya lelang yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menyatakan klausula-klausula baku dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang memberatkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Tergugat I yang tidak memberikan salinan dari Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum (SKU), yang keberadaannya menjadi hak dari Penggugat melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 30 ayat (3);
6. Menyatakan Tergugat I yang tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 angka 26;
7. Bahwa Tergugat I telah melakukan "*misbruk van omstandigheden*" atau penyalahgunaan keadaan, yaitu tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat;
8. Menyatakan Tergugat I telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2024



berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat;

9. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat I telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
11. Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat I:

- *Kompetensi relatif*;
- *Diskualifikasi in person*;
- *Exceptio non adimpleti contractus*;
- *Obscur libel*;

Tergugat III:

- Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
- Gugatan yang diajukan Penggugat prematur (*exceptie delatoire*);
- Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Turut Tergugat:

- Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Nomor 1313/2015 dengan obyek tanggungan Hak Milik Nomor 7621/Loktabat Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjb., tanggal 30 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2024



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 40/PDT/2023/PT BJM, tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut diatas seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 40/PDT/2023/PT BJM., tanggal 3 Agustus 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri Banjarbaru maupun Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Kredit Nomor 005/LGL-BJM/PP/II/2015 tentang Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah tertanggal 26 Februari 2015 beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat terdapat pilihan domisili hukum bila terjadi permasalahan hukum yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak bank untuk mengajukan gugatan pada pengadilan lainnya di wilayah hukum Republik Indonesia, maka oleh karena gugatan diajukan oleh Penggugat selaku Debitor dan oleh karena perjanjian tersebut mengikat dan harus ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya untuk dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. ARDIANSYAH, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ARDIANSYAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H, M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2024